기후에너지환경부고시 제2026-281호

질병에 걸린 야생동물 등 신고제도 운영 및 포상금 지급에 관한 규정

제1조(목적) 이 고시는 「야생생물 보호 및 관리에 관한 법률」 제34조의6, 같은 법 시행령 제38조제4항에 따른 포상금의 지급에 관한 세부기준, 지급절차, 유해야생동물 포획허가사항 위반행위의 신고 및 포상금 지급에 관한 사항과 그 밖에 필요한 사항에 대하여 정함을 목적으로 한다.

제2조(신고자) 「야생생물 보호 및 관리에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제34조의6 및 같은 법 시행규칙(이하 "시행규칙"이라 한다) 제44조의4에 따른 신고자는 다음 각 호와 같다.

1. 질병에 걸린 것으로 확인되거나 걸렸다고 의심할 만한 정황이 있는 야생동물을 발견하여 신고한 사람
2. 직무 관련 공무원 및 군인
3. 법 제34조의4에 의해 설치 또는 지정된 야생동물 구조·치료시설 종사자
4. 멧돼지가 아프리카돼지열병에 걸린 것으로 확인되거나 걸렸다고 의심할 만한 정황이 있는 장소 또는 아프리카돼지열병의 확산이 우려되는 특정 시기에 기후에너지환경부장관 또는 특별시장·광역시장·도지사·특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 한다) 또는 특별자치시장·시장(특별자치도의 행정시항을 포함한다)·군수·구청장(구청장은 자치구의 구청장을 말하며, 이하 "시장·군수·구청장"이라 한다)으로부터 해당 멧돼지 포획을 허가받아 포획 후 신고한 자

5. 제4호에 따라 아프리카돼지열병 확산방지 등을 위해 시장·군수·구청장으로부터 유해야생동물 포획을 허가받은 자가 그 허가사항(준수사항을 포함한다)을 위반하는 행위를 발견하여 신고한 자

제3조(신고대상 야생동물 등) ① 신고 대상 야생동물은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 신고대상으로 한다.

1. 질병이 의심되는 포유류, 조류, 파충류 및 양서류(죽은 야생동물을 포함한다.)
2. 양서류와 파충류는 항아리곰팡이증이 의심되거나(피부 벗겨짐, 변색 등의 증상) 농약 중독에 의해 집단 폐사한(동일지점과 동일시점에 5개체 이상 폐사하여 발견된 경우) 동물
3. 제2조제4호에 해당하는 경우

② 아프리카돼지열병 확산방지 등을 위해 유해야생동물 포획 허가사항 위반행위의 신고대상은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위로 한다.

1. 포획허가를 받은 자가 허가받은 포획기간을 위반하여 포획한 행위
2. 허가받은 포획지역을 벗어나 포획한 행위
3. 엽견사용 금지지역에서 엽견을 사용하는 등 허가받은 포획방법 및 포획도구를 위한하여 포획한 행위
4. 「야생생물보호 및 관리에 관한 법률 시행규칙」제31조에 따른 준수사항을 위반하여 포획한 경우

제4조(지급기준) ① 포상금은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에 지급한다.

1. 시행규칙 제44조의8 및 시행규칙 별표 3의2에 해당하는 질병이 확인된 경우
2. 아프리카돼지열병의 경우에는 법 제34조의6에 의거 그 질병에

걸렸다고 의심할만한 정황이 있는 경우

3. 제2조4호에 따라 포획을 허가한 경우

4. 제2조제5호에 따른 위반행위가 확인된 경우

② 동일한 건에서 2개 이상의 질병이 확인된 경우 1건으로 지급하되, 포상금의 지급기준은 별표와 같다.

③ 동일한 사람에게 지급 결정일을 기준으로 연간(1월1일부터 12월 31일까지를 말한다) 60만원 이상 지급할 수 없다.

④ 제2조제4호에 따라 멧돼지가 아프리카돼지열병에 걸린 것으로 확인되거나 걸렸다고 의심할 만한 정황이 있는 장소 또는 아프리카돼지열병의 확산이 우려되는 특정 시기에 기후에너지환경부장관 또는 시·도지사 또는 시장·군수·구청장으로부터 해당 멧돼지 포획을 허가받아 포획 후 신고한 자 또는, 머리・몸통・사지가 보존된 멧돼지 폐사체를 신고한 자는 제3항의 규정을 적용하지 아니한다.

⑤ 포상금은 해당 연도 예산의 범위에서 지급한다.

⑥ 제1항 단서에 따라 포상금을 지급하는 경우는 법 제34조의6에 따라 신고대상이 된 야생동물이 국립야생동물질병관리원에 의해 아프리카돼지열병으로 걸렸다고 의심할만한 정황이 있다고 확인받은 때(멧돼지의 경우 고의로 죽인 때 및 부패되어 시료를 채취할 수 없는 때에는 제외한다)에 한한다.

⑦ 동일한 개체를 대상으로 제1항제1호, 제2호 및 제3호의 포상금을 중복으로 지급하지 아니한다

제5조(신고방법 및 접수) ① 질병이 의심되는 야생동물 등을 신고하고자 하는 자는 일반전화, 모사전송, 방문접수 또는 전자문서 등을 이용하여 시장・군수・구청장 또는 유역환경청장 및 지방환경청장(이하 "지방환경관서의 장"이라 한다)에게 신고한다.

② 시장・군수・구청장 및 지방환경관서의 장은 제1항에 따라 신고

내용을 접수할 때에는 별지 제1호서식에 기록하여 그 기록을 보관한다.

③ 제2항에 따라 접수한 사항이 조난 또는 부상당하여 구조·치료가 필요한 사항인 경우 즉시 법 제34조의4에 의해 설치 또는 지정된 야생동물구조·치료시설로 이송하여야 한다. 그 밖에 일반적인 사항은 「민원 처리에 관한 법률」을 준용한다.

제6조(신고사항의 처리) ① 시장·군수·구청장 및 지방환경관서의 장은 제5조제1항에 따른 신고사항에 대해 신속히 현장조사 등을 실시하고, 법 제34조의7에 의해 지정된 야생동물 질병진단기관(이하 "질병진단기관"이라 한다)으로 이송한 후 질병진단을 의뢰한다.

② 유해야생동물 포획허가사항 위반행위 신고를 접수한 경우에는 포획일시·장소·포획자·포획대상·포획방법 등 위반여부 확인에 필요한 사항을 조사하여야 한다.

③ 시료의 포장, 운송, 취급 처리는 「야생동물 질병 진단 및 병원체 취급관리 규정」(국립환경과학원 고시)에 따른다.

④ 시장·군수·구청장은 질병이 의심되는 야생동물의 직접이송이 불가능한 경우 다음 각 호의 기관에 협조를 요청할 수 있다.

1. 국립야생동물질병관리원 및 그 소속기관
2. 법 제34조의7에 의해 지정된 질병진단기관
3. 관할 유역환경청 및 지방환경청
4. 광역시 및 도의 동물위생시험소
5. 그 밖에 기후에너지환경부장관이 인정하는 대행업체

제7조(포상금의 결정 및 지급 신청) ① 지방환경관서의 장은 질병진단기관으로부터 질병진단결과를 통보받은 날로부터 30일 이내에 포상금 지급을 결정한다.

② 제1항에 따라 포상금 지급을 결정한 경우 곧바로 포상금 지급대상자에게 해당 사실을 알려야 하며, 포상금을 수령 받고자 하는 포상금 지급 대상자는 별지 제2호서식의 포상금 지급 신청서를 작성하여 신고를 접수한 기관에 제출하여야 한다.

제8조(포상금 지급기관 및 의뢰) ① 포상금 지급기관은 질병의심 야생동물이 신고 된 소재지를 관할하는 지방환경관서로 한다.

② 시장·군수·구청장이 제5조제1항에 따라 신고사항을 접수한 경우, 지방환경관서의 장에게 입증서류(포상금 지급 신청서 사본, 질병진단 결과서 등)와 함께 별지 제3호의 서식에 따른 포상금 지급을 의뢰한다.

제9조(포상금의 지급 시기 및 방법) ① 지방환경관서의 장은 법 시행령 제38조제4항에 따라 포상금 지급을 신청 받은 경우에는 그 날로부터 2개월 이내에 포상금을 지급하여야 한다.

② 포상금의 지급은 포상금지급 대상자의 계좌입금을 원칙으로 한다.

③ 제1항에 따라 포상금을 지급할 경우 같은 사항을 2인 이상 신고한 때에는 먼저 신고한 자에게, 공동으로 신고한 때에는 대표신고자에게 포상금을 지급한다. 다만, 공동신고의 경우 대표 신고자의 의견에 따른 방법으로 지급할 수 있다.

제10조(지급제한) 다음 각 호에 해당하는 경우에는 포상금을 지급하지 아니한다.

1. 신고가 있은 후 같은 내용의 신고를 한 경우
2. 야생동·식물 밀렵·밀거래 행위 신고로 별도의 포상금이 지급되는 경우
3. 공무원이 직무와 관련하여 신고한 경우(다만, 신고자가 군인인

경우 포상금을 지급할 수 있다.)

4. 법 제34조의4에 의해 설치 또는 지정된 야생동물 구조·치료시설의 직무관련자가 신고한 경우

5. 신고자의 신원이 불분명하거나 신원확인을 거부하는 경우

6. 포상금을 목적으로 부정, 부당하게 신고한 경우

7. 포상금 지급대상자가 포상금 수령을 거부하는 경우

제11조(포상금 환수) 포상금 지급 후 담합 등 거짓의 방법으로 신고한 사실이 발견된 경우에는 지급한 포상금을 환수한다.

제12조(운영현황 보고) ① 시장·군수·구청장은 "질병이 의심되는 야생동물 신고제도 운영현황"을 별지 제4호의 서식에 따라 매년 1월 31일까지 시·도지사 및 지방환경관서의 장에게 보고하여야 한다.

② 지방환경관서의 장은 운영현황 등을 종합하여 매년 2월 말까지 기후에너지환경부장관에게 보고하여야 한다.

제13조(재검토기한) 기후에너지환경부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2027년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <제2026- 호, 2026. . .>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

[별표]

포상금 지급기준

질병 구분	지급 기준		포상금
아프리카 돼지열병	의심 개체 (폐사체 포함)	질병에 걸린 것으로 확인되거나 결렸다고 의심할 만한 정황이 있는 멧돼지를 발견하여 신고한 사람(다만, 국립야생동물질병관리원에서 질병진단결과를 통보받은 개체에 한한다.)	마리당 20만원
	포획 개체	멧돼지가 아프리카돼지열병에 걸린 것으로 확인되거나 걸렸다고 의심할 만한 정황이 있는 장소 또는 아프리카돼지열병의 확산이 우려되는 특정 시기에 기후에너지환경부장관 또는 시·도지사 또는 시장·군수·구청장으로부터 멧돼지 포획을 허가받아 포획 후 신고한 자	마리당 20만원
	포획 허가 위반	아프리카돼지열병 확산방지를 위한 유해야생동물 포획 허가사항(준수사항을 포함한다) 위반행위를 발견하여 신고한 자(다만, 무분별한 허위・중복 신고를 방지하기 위해 시장・군수・구청장이 위반행위에 대한 처분을 완료한 경우로 한정한다.)	건당 200만원
아프리카 돼지열병 외 살처분 질병	20만원		
야생동물 질병	10만원		

비고

1. 아프리카돼지열병에 걸렸다고 의심할만한 정황은 피부발적(염증으로 빨갛게 부풀어 오른 피부) 또는 출혈(코, 항문)이 발견되거나 무기력한 행동 등 운동실조를 보이는 경우
2. 포획 또는 신고 후 자가소비하거나 상업적 목적으로 이용한 자는 제외함
3. 살처분 질병은 시행규칙 제44조의8제1항 각 호에 해당하는 질병을 말하며, 야생동물 질병은 시행규칙 별표 3의2에 해당하는 질병 중 살처분 질병이 아닌 질병을 말함

[별지 제1호서식]

질병이 의심되는 야생동물 등 신고·접수 및 처리대장

연번	신고 일자	신고 방법	신고인		신고내용	처리내용			포상금 지급액 (지급일자)	비고
			성명	연락처		현지 확인일자	조사 결과 (질병명)	회신일자		

주) 신고방법은 일반전화, 인터넷, 모사전송, 우편, 직접방문, 기타 등으로 기재

주) 조사결과 란에는 야생동물 질병진단기관에서 통보받은 질병진단결과 등을 기재

[별지 제2호서식]

포상금 지급 신청서

신청인	성 명	
	생년월일	
	주 소	
	연 락 처	
신 고 내 용		
포상금액	₩ 원	
	○○은행(계좌번호 :)	

「야생생물 보호 및 관리에 관한 법률」 제34조의6 및 같은 법 시행령 제38조제4항에 따라 포상금 지급을 신청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

기후에너지환경부장관 귀하

[별지 제3호서식]

질병이 의심되는 야생동물 등 신고 포상금 지급 의뢰서

0000년 0월 0일

<table>
<tr><td rowspan="2">포상금
지급
대상자</td><td>성 명</td><td colspan="2"></td><td>연락처</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>주 소</td><td colspan="3"></td><td>포상금 중복
신청 여부</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">신 고
내 용</td><td>접수일자</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>신고요지</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">처 리
결 과</td><td>질병진단
완료일자</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>질병명</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">포상금</td><td colspan="3">아프리카 돼지열병</td><td rowspan="2">아프리카
돼지열병
외
살처분
질병
(시행규칙
제44조의8)</td><td rowspan="2">야생
동물
질병
(시행
규칙
별표3
의2)</td></tr>
<tr><td>의심개체
(폐사체 포함)</td><td>포획개체</td><td>포획허가위반</td></tr>
<tr><td>질병에 걸린 것으로 확인되거나 결렸다고 의심할 만한 정황이 있는 멧돼지를 발견하여 신고한 사람(다만, 국립야생동물질병관리원에서 질병진단결과를 통보받은 개체에 한한다.)</td><td>멧돼지가 아프리카돼지열병에 걸린 것으로 확인되거나 걸렸다고 의심할 만한 정황이 있는 장소 또는 아프리카돼지열병의 확산이 우려되는 특정 시기에 기후에너지환경부장관 또는 시·도지사 또는 시장·군수·구청장으로부터 멧돼지 포획을 허가받아 포획 후 신고한 자</td><td>아프리카돼지열병 확산방지를 위한 유해야생동물 포획 허가사항(준수사항을 포함한다) 위반행위를 발견하여 신고한 자(다만, 무분별한 허위·중복신고를 방지하기 위해 시장·군수·구청장이 위반행위에 대한 처분을 완료한 경우로 한정한다.)</td></tr>
<tr><td>마리당 20만원</td><td>마리당 20만원</td><td>건당 200만원</td><td>20만원</td><td>10만원</td></tr>
<tr><td>담당자</td><td>소 속</td><td></td><td>직 급</td><td></td><td>성 명</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

주) 질병명 란에는 야생동물 질병진단기관의 진단결과서 상의 질병명을 기재

[별지 제4호서식]

질병이 의심되는 야생동물 등 신고제도 운영현황

(0000년 0월 0일 ~ 00년 0월 0일)

1. 죽거나 병든 야생동물 신고 처리현황

가. 신고 처리현황

(단위 : 건수)

구 분	계	조류	포유류	양서류	파충류	기 타
계						
상반기						
하반기						

주) 신고처리 현황은 이첩건수는 제외하고, 자체 최종처리 건수만 기재

나. 질병 검사결과

(단위 : 건수)

구 분	계	질병 검사 결과				기타
		아프리카 돼지열병		아프리카 돼지열병 외 살처분질병 (시행규칙 제44조의8)	그 외의 야생동물질병 (시행규칙 별표 3의2)	
		질병에 걸린 것으로 확인되거나 결렸다고 의심할 만한 정황이 있는 멧돼지를 발견하여 신고한 사람	멧돼지 포획을 허가받아 포획 후 신고한 자			
계						
상반기						
하반기						

2. 포상금 예산 집행실적(유역(지방)환경청만 해당)

가. 포상금 집행현황

(단위 : 건, 천원)

구 분	예산액	집 행 액		집행잔액	기타
		건수	지급액		
계					
상반기					
하반기					

[별지 제5호서식]

질병이 의심되는 야생동물 등 신고 포상금 결정서

0000년 0월 0일

1. 포상금 지급대상자

성 명		생년월일	
주 소			

2. 포상금 심사내용

포상금 지급 의뢰기관		지급의뢰서 접수일자	
신고내용 및 처리 결과	신고요지		
	위반내용		
	위반법규		
	처분내역		
포상금 지급기준 금액			

3. 포상금 결정내용

포상금액	
결정사유	

[별지 제6호서식]

질병이 의심되는 야생동물 등 신고 포상금 심사위원회 회의록

1. 회의일자	
2. 회의장소	
3. 참 석 자	외 명
4. 회의안건	1. 2. 3.
5. 회의결과	
6. 첨부서류	

위원장 서 명
위 원 서 명
위 원 서 명
위 원 서 명
위 원 서 명
위 원 서 명